Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF
Trasformazione digitale e governance delle TIC TDT

14.09.2026

Em002 Linee guida strategiche per il software open source nell’Amministrazione federale

Versione 2.0-46aed2c

Indice

1. Introduzione 2
1.1. Scopo e obiettivo 2
1.2. Situazione iniziale 2
1.3. Procedura 2
2. Rapporto con altre strategie 3
3. Governance e strumenti 3
3.1. Panoramica dei documenti OSS 6
4. Obiettivi 6
5. Misure 7
5.1. Descrizione delle misure 8
6. Allegati 10
6.1. Modifiche rispetto alla versione precedente 10
6.2. Riferimenti agli strumenti OSS 11
6.3. Riferimenti generali 13
6.4. Abbreviazioni 15

> **NOTA** Il presente documento è una bozza in continua evoluzione e fa parte degli strumenti destinati a sostenere l'Amministrazione federale nella pubblicazione di codice open source. Per maggiori informazioni si veda il README principale.

1. Introduzione

1.1. Scopo e obiettivo

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023[1] sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), le autorità devono pubblicare il codice sorgente del software che sviluppano o fanno sviluppare per adempiere i loro compiti, sempre che diritti di terzi o motivi rilevanti per la sicurezza non lo escludano o lo limitino. Viene così eliminata l'incertezza giuridica riguardo alla pubblicazione di software da parte delle autorità federali.

Negli ultimi anni è emerso che l'importanza del software open source (OSS) nell'Amministrazione federale ha complessivamente continuato a crescere.

Le presenti linee guida strategiche descrivono i fondamenti del software open source e il modo in cui esso viene trattato nell'Amministrazione federale. Il documento fissa sei obiettivi e propone nove misure per conseguirli.

Rinvia inoltre ad altre strategie rilevanti dell'ente pubblico in materia di open source.

1.2. Situazione iniziale

Nel 2005 l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) ha pubblicato la prima versione di una strategia OSS per l'Amministrazione federale. Il principio più importante definito all'epoca era la parità di trattamento tra OSS e software proprietario negli acquisti.

Dalla pubblicazione del 2005 la diffusione del software open source è costantemente aumentata. Oggi, secondo il rapporto «Studio Open Source Svizzera 2024», una netta maggioranza delle imprese e delle autorità utilizza software open source in moltissimi ambiti. Nel settore del software sono pochissime le imprese che non lavorano con strumenti e componenti open source.

Il 1° febbraio 2019 le presenti Linee guida strategiche per il software open source nell'Amministrazione federale e la guida pratica sono entrate in vigore nella versione 1.0. Con l'adozione della LMeCA e i nuovi obblighi secondo l'articolo 9 si è reso necessario aggiornare entrambi i documenti e creare strumenti supplementari per le autorità federali.

1.3. Procedura

L'attuazione della LMeCA compete agli uffici federali stessi. Vista la crescente importanza dell'open source si è tuttavia deciso di rielaborare la guida pratica *Em002-1* insieme a tutte le parti interessate. Sono inoltre stati aggiunti strumenti supplementari per l'attuazione della LMeCA.

La guida pratica definisce i concetti necessari, illustra le costellazioni d'impiego del software open source, indica dove e come trovare alternative al software commerciale esistente, come acquistare open source, quali modelli di business esistono per l'open source e quali modelli di supporto sono possibili nel suo impiego. Gli altri strumenti rispondono alle domande frequenti e forniscono indicazioni sulla pubblicazione di software open source secondo la LMeCA. Trattano tutte le questioni relative alle licenze OSS e mostrano come costituire una community attorno a un software. Diverse liste di controllo per l'orientamento e la documentazione sono parimenti messe a disposizione delle autorità federali.

1. RS 172.019

Anche i documenti relativi agli acquisti sono stati adeguati e sono stati elaborati un promemoria supplementare [KBB-MB], direttive [BBL-WL] e una lista di controllo [BBL-CL].

Le incertezze esistenti vengono eliminate per quanto possibile con le presenti linee guida strategiche, la guida pratica che le accompagna e le raccomandazioni d'azione, nonché con gli strumenti supplementari.

2. Rapporto con altre strategie

Le presenti Linee guida strategiche per il software open source nell'Amministrazione federale sono allineate a quattro attuali strategie dell'ente pubblico e alla LMeCA.[2] Esse contengono un riferimento diretto o indiretto al tema del software open source e della collaborazione informatica tra istituzioni pubbliche:

La **Strategia Amministrazione federale digitale** [SB001] fissa otto principi e quattro priorità. Impiegando software open source l'Amministrazione federale contribuisce alla priorità 4 «Rafforzare la sovranità digitale». Una soluzione open source può essere riutilizzata un numero illimitato di volte e adattata alle esigenze specifiche dell'Amministrazione federale grazie al suo codice sorgente aperto.

L'idea di sostenibilità digitale e di sovranità digitale emerge anche nella **Strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027**[3]. La Confederazione e i Cantoni creano condizioni quadro adeguate per questo utilizzo multiplo. I moduli di base per lo sviluppo del governo elettronico vengono «realizzati una volta e utilizzati in comune». La scelta di software open source facilita il riutilizzo delle soluzioni informatiche.

Secondo la **Strategia Svizzera digitale**[4] è determinante per il successo della Svizzera nello spazio digitale rafforzare l'interconnessione dei livelli federali. Occorre pertanto prestare particolare attenzione al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e Comuni nonché alla cooperazione tra le organizzazioni attive nel settore della digitalizzazione in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre attribuito particolare importanza alla sovranità digitale della Svizzera quale tema prioritario per il 2023.[5]

Nella **Strategia Open Government Data Svizzera (2019–2023)**[6] il Consiglio federale stabilisce che i dati dell'Amministrazione federale non personali e non critici per la sicurezza devono essere pubblicati secondo il principio Open by Default. A tal fine l'Amministrazione federale ha lanciato il portale opendata.swiss.[7] Uffici federali, Cantoni, città e altre organizzazioni pubbliche vi hanno attualmente pubblicato oltre 11 700 set di dati.

Il piano direttore Open Government Data 2024–2027[8] attua il principio Open by Default.

3. Governance e strumenti

Quando si parla di software open source occorre distinguere tra **consuming** (utilizzare), **contributing** (contribuire a codice esistente) e **creating** (ossia nuovi progetti).

2. RS 172.019: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/682/it
3. Strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027: https://www.digital-public-services-switzerland.ch/strategy
4. https://digital.swiss/it/
5. https://digital.swiss/it/strategia/temi-prioritari/sovranita-digitale
6. Strategia Open Government Data 2019 – 2023
7. https://opendata.swiss/it
8. https://www.bfs.admin.ch/asset/it/28425806

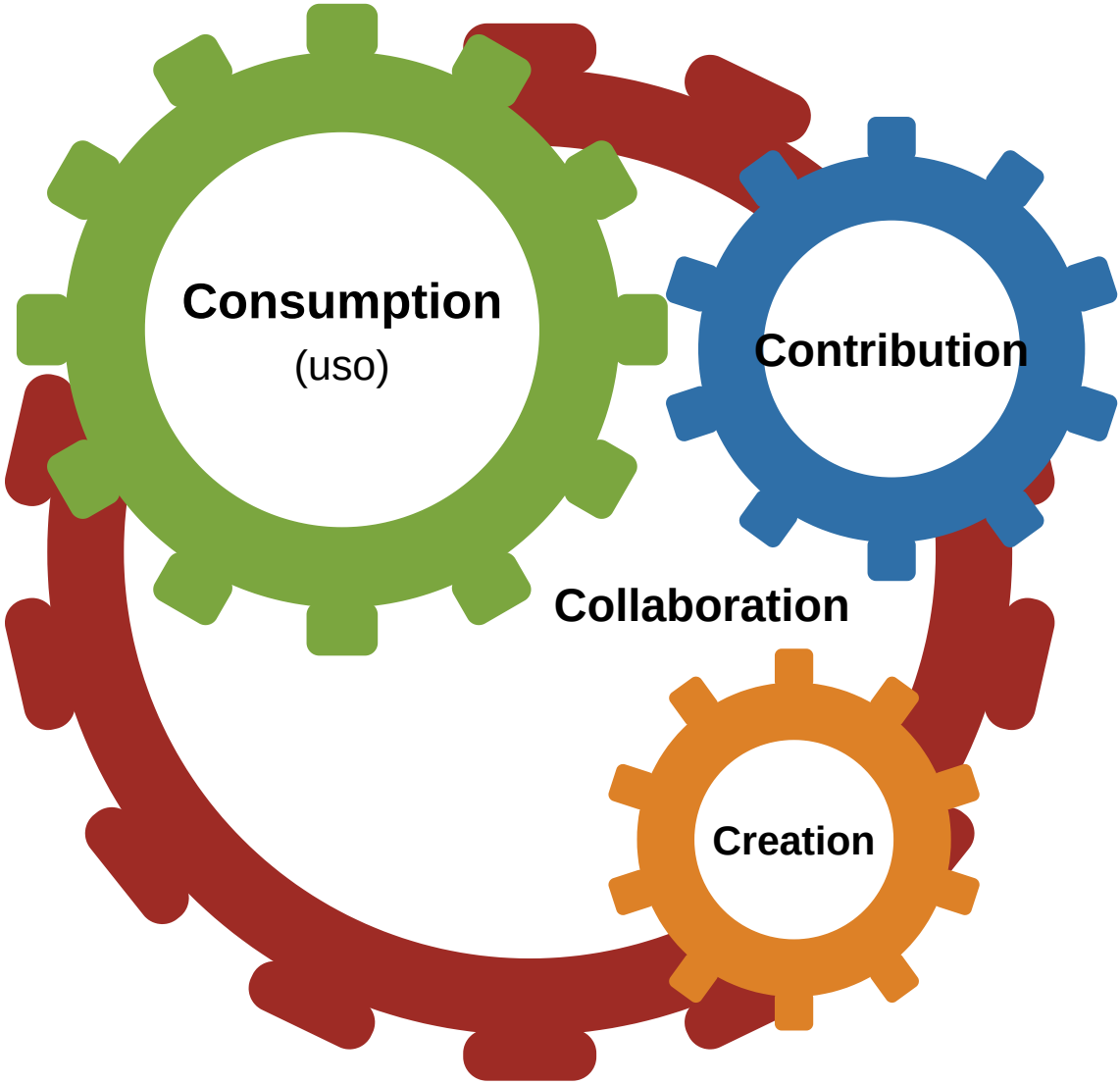


Figura 1: Le 4 C nel contesto dell’OSS

La **collaboration** è inoltre sempre ipotizzabile sullo sfondo. Nel caso del creating deve essere avviata dall’Amministrazione federale, nel caso del contributing esiste già e nel caso del consuming può parimenti risultare utile (p. es. gruppo di utenti).

Nel **consuming** di software open source questo va trattato e valutato alla pari del software proprietario.

Nello **sviluppo** di software la pubblicazione open source è in linea di principio obbligatoria, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 9 LMeCA (diritti di terzi e motivi rilevanti per la sicurezza).

Tali eccezioni sono trattate in Em002-2 Istruzioni per la pubblicazione di OSS.

Le autorità federali, ossia le unità amministrative dell’Amministrazione federale, sono esse stesse responsabili del corretto rispetto di queste regole; non esiste una competenza centralizzata.

La **pubblicazione** apporta un valore aggiunto soprattutto quando si forma una **community** di persone interessate che lavora congiuntamente al software. Se la community collabora a un progetto e l’Amministrazione federale ammette tali contributi, ne derivano benefici economici ed effetti di sinergia.

[9]

Nella pratica la pubblicazione comprende spesso non soltanto il codice sorgente, ma anche tutti gli altri aspetti (documentazione, governance, istruzioni di build ecc.).

In linea di principio l'Amministrazione federale non ha alcun obbligo di costituire community; il mandato legale richiede unicamente la pubblicazione del codice sorgente. L'Amministrazione federale dovrebbe investire prioritariamente nelle community laddove il beneficio per la Confederazione e per i terzi è elevato e l'onere è il più contenuto possibile.

Attualmente non esiste una piattaforma comune della Confederazione per lo **sviluppo e la pubblicazione di codice sorgente**. Ogni autorità deve quindi scegliere autonomamente una piattaforma (repository) per la pubblicazione. La guida pratica contenuta in Em002-2 Istruzioni per la pubblicazione di software open source e le relative liste di controllo stabiliscono come lavorare con una piattaforma e quali caratteristiche essa deve soddisfare.

La **scelta della licenza** è trattata nella Em002-3 Guida alle licenze OSS), che presenta una selezione di licenze standard e ne illustra gli impieghi. L'Amministrazione federale dovrebbe utilizzare testi di licenza propri soltanto in casi motivati, conformemente all'art. 9 cpv. 4 LMeCA.

Nell'impiego e nello sviluppo di OSS il **supporto**[10] va sempre disciplinato (anche se vi si rinuncia). L'unità amministrativa competente lo disciplina nel processo di pubblicazione o in sede di definizione della community. La LMeCA non prevede nulla al riguardo e non saranno messi a disposizione mezzi finanziari o risorse di personale supplementari per il supporto. Può essere opportuno includere il supporto e lo sviluppo congiunto laddove il beneficio per le autorità svizzere o per l'economia svizzera è ritenuto sufficientemente elevato (costi dell'ecosistema) e/o si mira a una ripartizione dei costi o a una cooperazione. Se se ne fa carico il fornitore, i suoi costi di supporto possono essere sostenuti dagli utenti.

L'**acquisto di OSS** avviene tramite il normale processo d'acquisto dell'Amministrazione federale. L'UFCL mette a disposizione i relativi documenti e strumenti.

È inoltre disponibile un *promemoria sull'acquisto di software e l'art. 9 LMeCA_*[11] *_[KBB-MB]* (cfr. figura 2).

Considerazioni giuridiche e pratiche fanno sì che l'obbligo di pubblicazione OSS possa in determinate circostanze essere trasferito a un fornitore (in sede di gara o durante l'esercizio). Gli strumenti d'acquisto e il processo di pubblicazione stabiliscono come affrontare la questione con il fornitore. Ciò avviene in gran parte integrando i processi, le bozze di contratto e gli strumenti esistenti.

La procedura organizzativa è disciplinata in Em002-2 Istruzioni per la pubblicazione di software open source e nei relativi strumenti.

Dal profilo del diritto degli acquisti pubblici l'OSS è trattato alla pari del software proprietario. Poiché per l'OSS, secondo la definizione dell'Open Source Initiative (OSI), non sono dovute tasse di licenza, il software può in linea di principio essere scaricato e utilizzato senza gara pubblica. Soltanto le prestazioni che devono essere fornite da imprese (p. es. supporto, engineering) sottostanno quindi al diritto degli acquisti pubblici e devono essere messe a concorso.

9. https://test.bitkom.org/sites/main/files/2023-03/BitkomLeitfadenOpenSourceSoftware31.pdf, capitolo 4 (in tedesco)
10. Almeno durante il ciclo di vita, mediante contratti o una community.
11. Disponibile qui (in tedesco): https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/informatik/beschaffung-buerotechnik-informatik-des-bbl/werkzeugkasten.html e https://perimap.admin.ch/goto_perimap_file_46835_download.html

Ove necessario, gli aspetti rilevanti degli strumenti sono integrati nei processi di gestione dei progetti della Confederazione (ossia HERMES).

L’open development (sviluppo aperto direttamente su un repository liberamente accessibile) e la partecipazione a progetti esistenti (contribution) sono parimenti trattati nelle spiegazioni contenute in Em002-4 Guida alle community OSS.

3.1. Panoramica dei documenti OSS

Il grafico seguente offre una panoramica dei documenti rilevanti per l’OSS nell’Amministrazione federale.

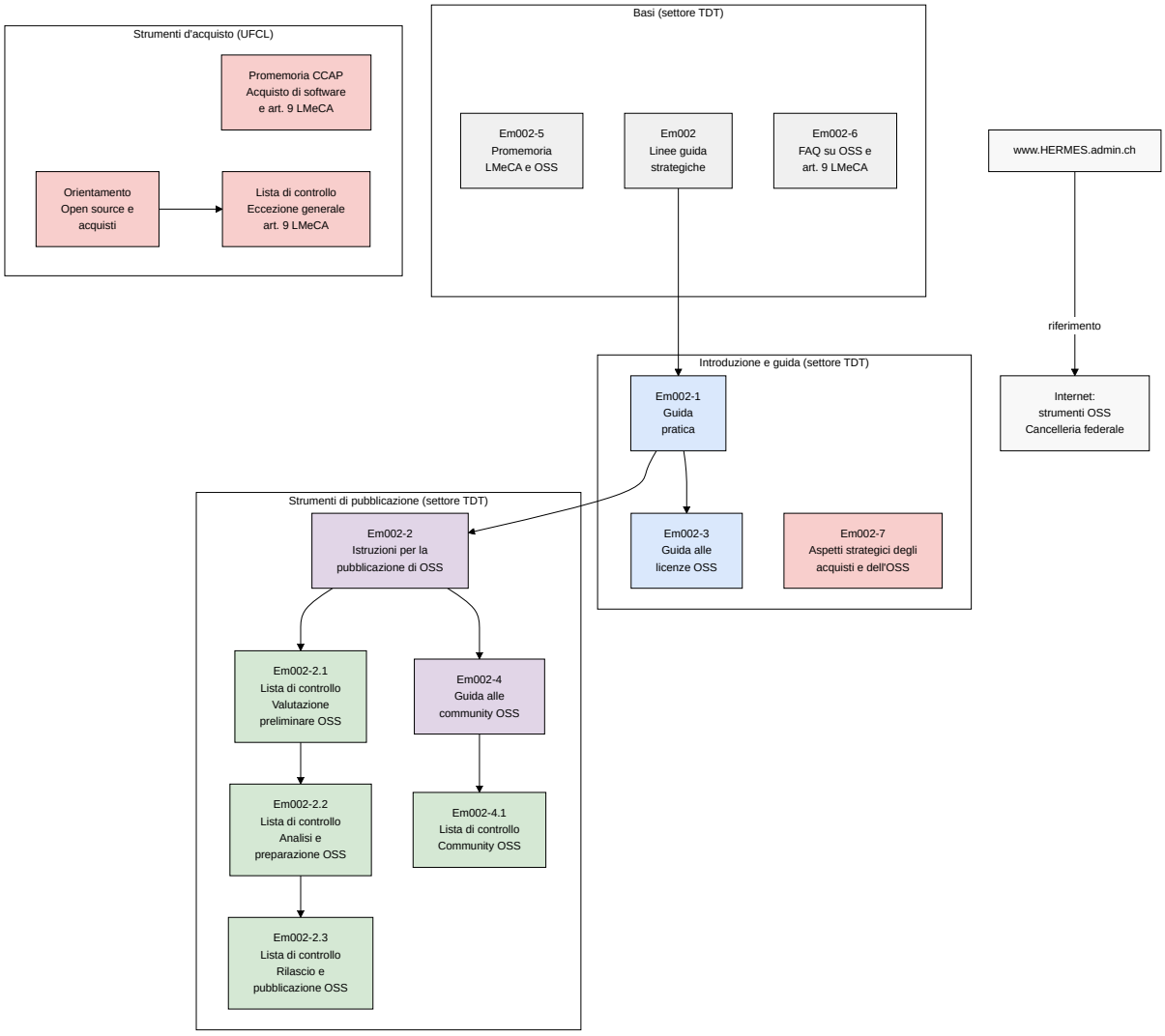


Figura 2: Documenti in relazione all’art. 9 LMeCA

4. Obiettivi

I seguenti obiettivi generali e a lungo termine mostrano come l’Amministrazione federale sfrutta il potenziale del software open source e affronta i rischi e le sfide:

A) Rispetto delle prescrizioni legali (ossia della LMeCA)
La pubblicazione di software open source è retta dall’articolo 9 LMeCA. Il rispetto di questa prescrizione legale è un aspetto centrale delle presenti linee guida e dei documenti correlati. Le autorità federali devono rispettare tale articolo e massimizzare il beneficio per l’Amministrazione federale e per la Svizzera. L’attuazione compete alle unità organizzative stesse.

B) Accrescere innovazione ed efficienza

Il software open source costituisce oggi la base dell’informatica moderna. Sulla scorta dei milioni di componenti e soluzioni liberamente disponibili è possibile sviluppare ed esercire rapidamente applicazioni autonome. I conseguenti risparmi di tempo e risorse nonché i principi architetturali associati al software open source, quali interoperabilità, agilità e microservizi, accrescono la capacità innovativa e l’efficienza dello sviluppo software. Ciò accelera a sua volta la digitalizzazione dell’Amministrazione federale. Mediante la pubblicazione di software open source è possibile accelerare l’adozione di soluzioni digitali in ambito federale e sfruttare effetti di sinergia.

C) Promuovere una cultura della collaborazione

Il software open source promuove, attraverso la condivisione del codice sorgente, la comunicazione aperta e le pratiche di sviluppo congiunto, una cultura della collaborazione in ambito informatico. Questi principi possono essere applicati per rafforzare la collaborazione informatica all’interno dell’Amministrazione federale, con i Cantoni e con altre istituzioni pubbliche. Ciò rafforza la sovranità digitale e riduce le dipendenze dai fornitori di software.

D) Creare chiarezza e ridurre al minimo i rischi

Le informazioni sulle licenze open source di uso frequente devono consentire all’Amministrazione federale di scegliere le licenze giuste. Ciò riduce al minimo i rischi giuridici. Raccomandazioni tecniche e giuridiche mettono l’Amministrazione federale in condizione di utilizzare e pubblicare software open source.

E) Creare una panoramica per sfruttare le sinergie

Il software open source è attualmente impiegato in numerosi punti dell’Amministrazione federale in modi diversi. Vi sono molte conoscenze ed esperienze, ma le sinergie non possono ancora essere sfruttate poiché manca una panoramica delle soluzioni open source impiegate. Una simile panoramica e l’acquisto congiunto di prestazioni consentiranno di sfruttare meglio il potenziale del software open source, il che permette di risparmiare risorse e crea sinergie.

F) Accrescere l’attrattiva quale datore di lavoro nel settore informatico

Il software open source è apprezzato da molti specialisti informatici altamente qualificati. L’impiego di moderne tecnologie open source e l’applicazione di metodi di sviluppo open source motivano molti collaboratori e accrescono l’attrattiva dell’Amministrazione federale quale datore di lavoro. Per impiegare software open source la Confederazione necessita di specialisti con conoscenze ed esperienza in materia; nel reclutamento di specialisti occorre pertanto adoperarsi per ampliare il know-how interno in materia di open source.

5. Misure

Le misure seguenti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi sopra esposti. Saranno completate o sostituite a tempo debito e adeguate al mutare delle circostanze.

L’elenco seguente illustra come gli obiettivi sono collegati alle misure corrispondenti. Queste sostengono l’attuazione dei rispettivi obiettivi, ma possono ripercuotersi anche su altri obiettivi.

A) Rispetto delle prescrizioni legali (LMeCA)

1) Attuare la *Guida pratica per il software open source nell’Amministrazione federale* *Em002-1*
2) Attuare le *Istruzioni per la pubblicazione di software open source* *Em002-2* e gli strumenti che ne derivano.
3) I servizi d’acquisto sviluppano know-how in materia di open source sostenendo così l’Amministrazione federale.

B) Accrescere innovazione ed efficienza

1) Attuare la *Guida pratica per il software open source nell’Amministrazione federale* *Em002-1*
3) I servizi d’acquisto sanno gestire l’open source e sostenere in modo ottimale l’art. 9 LMeCA.
8) Promuovere la costituzione di community

C) Promuovere una cultura della collaborazione

1) Attuare la *Guida pratica per il software open source nell'Amministrazione federale* Em002-1
4) Promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze
8) Promuovere la costituzione di community
9) Esaminare la possibilità di una piattaforma di pubblicazione propria; promuovere l'open development

D) Creare chiarezza e ridurre al minimo i rischi

1) Attuare la *Guida pratica per il software open source nell'Amministrazione federale* Em002-1
2) Attuare le *Istruzioni per la pubblicazione di software open source* Em002-2 e gli strumenti che ne derivano.

E) Creare una panoramica per sfruttare le sinergie

6) Attuare l'acquisto congiunto di prestazioni
7) Creare una panoramica del software open source impiegato, pubblicato e cosviluppato
8) Promuovere la costituzione di community

F) Accrescere l'attrattiva quale datore di lavoro nel settore informatico

5) Promuovere e comunicare una cultura open source
8) Promuovere la costituzione di community

5.1. Descrizione delle misure

Misura 1: Attuare la *Guida pratica per il software open source nell'Amministrazione federale* *Em002-1*.

Sebbene il termine software open source abbia già oltre 20 anni, la costante diffusione di tale software e la continua evoluzione degli scenari applicativi danno luogo di continuo a nuove pratiche e questioni. Gli sviluppi nuovi e ulteriori di soluzioni open source costituiscono inoltre sempre più spesso alternative a pieno titolo al software proprietario. Con la LMeCA si aggiunge l'obbligo di pubblicare gli sviluppi realizzati internamente.

La *Guida pratica per il software open source nell'Amministrazione federale* offre una panoramica e un'introduzione al tema, illustra i vantaggi e gli svantaggi del software open source e spiega tutti gli altri strumenti. Contiene inoltre best practice, alternative collaudate e raccomandazioni pratiche su come l'Amministrazione federale deve gestire il software open source.

Questa guida pratica e gli altri strumenti devono essere utilizzati e attuati dalle autorità federali nella gestione del software open source e delle pubblicazioni.

Quale breve introduzione al tema sono disponibili un *promemoria sull'applicazione dell'art. 9 LMeCA* e le Em002-6 FAQ sulla pubblicazione di OSS (FAQ-OSS).

Misura 2: Attuare le Istruzioni per la pubblicazione di software open source Em002-2 e gli strumenti che ne derivano.

L'impiego efficiente dell'OSS nello sviluppo software richiede spesso contributi sotto forma di correzioni di errori ed estensioni funzionali. Con la LMeCA sussiste inoltre l'obbligo di pubblicare il software creato in proprio. L'orientamento necessario è fornito da diversi strumenti.

Le liste di controllo fanno parte delle istruzioni per la pubblicazione di OSS. Devono essere utilizzate a complemento delle corrispondenti direttive delle unità amministrative, prima e durante lo sviluppo.

Viene trattata anche la gestione del codice preesistente secondo l'art. 9 LMeCA. L'obiettivo è trovare e attuare soluzioni pragmatiche.

Le licenze rivestono particolare importanza nell'ambiente OSS. In sede di pubblicazione, acquisto e utilizzo di software le licenze devono essere allineate a quanto è giuridicamente fattibile e all'effetto desiderato. Le conoscenze necessarie e le relative decisioni devono essere

documentate. In tale contesto sono messi a disposizione anche i documenti supplementari necessari, come il Contributor Licence Agreement (CLA).

Per agevolare l'applicazione dell'art. 9 LMeCA saranno apportati complementi al metodo di gestione dei progetti della Confederazione (HERMES). Le unità amministrative devono trovare gli strumenti necessari nel processo ordinario.

Misura 3: I servizi d'acquisto sviluppano know-how in materia di open source sostenendo così l'Amministrazione federale.

Per gli aspetti relativi agli acquisti è stato creato il nuovo documento Em002-7 Aspetti strategici degli acquisti e OSS.

Per garantire un'ampia concorrenza gli acquisti esigono che il software open source e quello proprietario siano trattati alla pari. Occorre tenere conto delle maggiori esigenze connesse all'art. 9 LMeCA riguardo ai mezzi da acquistare per la pubblicazione del software.

Il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) ha pubblicato un promemoria sull'acquisto di software e l'art. 9 LMeCA [KBB-MB] al seguente link: https://perimap.admin.ch/goto_perimap_file_46835_download.html.

Ulteriore sostegno è disponibile sull'intranet dell'UFCL (accessibile soltanto dalla rete federale) con le direttive Open Source negli acquisti [BBL-WL] e la lista di controllo per l'eccezione forfettaria secondo l'art. 9 LMeCA [BBL-CL].

Misura 4: Promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze

La creazione e l'utilizzo di software open source richiedono un know-how approfondito e specialistico. Al tempo stesso le soluzioni open source evolvono costantemente e vengono lanciati nuovi progetti open source. È pertanto una sfida mantenere una panoramica completa delle tendenze e delle tecnologie attuali.

Per promuovere l'impiego professionale dell'open source e agevolare lo scambio di conoscenze ed esperienze, le informazioni devono essere condivise in seno a una comunità d'interessi allargata e i collaboratori dell'Amministrazione federale devono essere sostenuti con competenza.

Misura 5: Promuovere e comunicare una cultura open source

La digitalizzazione crescente ha ulteriormente acuito la carenza di personale qualificato nel settore informatico. Ciò rende difficile anche ai fornitori di prestazioni dell'Amministrazione federale reclutare personale informatico qualificato. L'impiego di software open source e la cultura di sviluppo che vi è associata costituiscono, com'è noto, un argomento che induce gli specialisti a candidarsi a tali posti.

Per essere percepita dal pubblico quale datore di lavoro «favorevole all'open source», l'Amministrazione dovrebbe comunicare attivamente le diverse misure e le soluzioni open source impiegate sotto forma di un radar tecnologico.[12] Per l'attrattiva del datore di lavoro è inoltre importante consentire agli impiegati federali di contribuire a software open source esistente.

Misura 6: Attuare l'acquisto congiunto di prestazioni

La manutenzione e il supporto del software open source sono attualmente assicurati da collaboratori interni dell'Amministrazione federale, mentre fornitori esterni offrono prestazioni per determinate soluzioni open source. Tali prestazioni sono spesso acquistate autonomamente dai rispettivi uffici, il che può comportare doppioni e le conseguenti perdite finanziarie.

L'acquisto congiunto di prestazioni per il software open source deve accrescere l'affidabilità della manutenzione e del supporto in esercizio e semplificare l'impiego di soluzioni open source. Sulla

12. I radar tecnologici devono essere impiegati il più ampiamente possibile, ossia se possibile a livello delle autorità federali o addirittura dell'Amministrazione federale.

base del radar tecnologico (cfr. misura 5) le prestazioni per i sistemi e le tecnologie open source più diffusi devono essere acquistate in modo centralizzato. Tali prestazioni possono poi essere ottenute da tutti gli uffici secondo il fabbisogno.[13]

Misura 7: Creare una panoramica del software open source impiegato, pubblicato e cosviluppato.

Poiché nell'impiego di software open source non occorre acquistare licenze, viene spesso meno il dispendioso processo d'acquisto.

Ciò rende difficile tracciare dove l'Amministrazione federale impiega quale software open source. Di conseguenza il potenziale del software open source — come lo sfruttamento delle sinergie, la formazione di community per lo scambio di esperienze ecc. — non può essere pienamente valorizzato.

Un radar tecnologico in seno all'Amministrazione federale deve fornire una panoramica di dove viene impiegato quale software open source e di chi dispone di quale know-how.

Misura 8: Promuovere la costituzione di community

La costituzione di community per lo sviluppo di progetti e la partecipazione ad esse sono molto importanti per l'OSS. Ne derivano sinergie considerevoli. Può darsi che il progetto esista già e che la Confederazione vi partecipi soltanto, oppure che la Confederazione diriga il progetto, o ancora che si tratti di una collaborazione. Anche rinunciare a una community è una decisione importante. Lo sviluppo diretto su un repository aperto (senza pubblicazione successiva) può apportare ulteriori guadagni di efficienza e promuovere lo sviluppo congiunto. Em002-4 fornisce orientamento e motivazione per la costituzione di community da parte delle autorità federali.

Misura 9: Esaminare la possibilità di una piattaforma di pubblicazione propria; promuovere l'open development

La creazione e la gestione di una piattaforma di pubblicazione interna o svizzera saranno esaminate e attuate una volta presa la relativa decisione.

L'obiettivo di una piattaforma autonoma per l'Amministrazione federale è preservare la sovranità e l'indipendenza digitali. La collaborazione viene semplificata e al tempo stesso si crea una panoramica delle attività.

È allo studio una cooperazione federale tra tutte le autorità della Svizzera (analogamente a opencode.de), p. es. ADS o eOperations Svizzera.

6. Allegati

6.1. Modifiche rispetto alla versione precedente

- Modifiche e miglioramenti redazionali minori.
- La scheda informativa Em002-5 è stata sostituita dal promemoria Strumenti OSS.
- È stato aggiunto il documento « `Em002-7 Acquisti e OSS` ».
- Nuovo grafico raffigurante le 4 C nel contesto dell'OSS (aggiunta di «collaboration»).
- Nuovi rinvii a UFCL e CCAP.

13. Ciò riguarda il supporto del software impiegato. Il supporto da parte di terzi per software pubblicato secondo la LMeCA è possibile e può essere fatturato. Questo aspetto è trattato in Em002-4 Guida alle community OSS.

6.2. Riferimenti agli strumenti OSS

L’elenco di riferimento seguente elenca i documenti relativi alla serie Em002 Strumenti per il software open source nell’Amministrazione federale.

> **NOTA** Gli strumenti e in particolare le liste di controllo si basano in parte sui **documenti OSS del Cantone di Berna**, pubblicati sotto licenza BSD3 (https://github.com/kanton-bern/oss).

Gli attuali documenti Em002 sono pubblicati sulla pagina Strumenti OSS della Cancelleria federale. https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/bundesarchitektur/open_source_software.html.

I documenti sono inoltre pubblicati su GitHub, dove è possibile fornire riscontri. https://github.com/swiss/opensource-guidelines

[Em002]
Em002 Linee guida strategiche per il software open source nell’Amministrazione federale, versione 2.0, 2025

[Em002-1]
Em002-1 Guida pratica per il software open source nell’Amministrazione federale, versione 2.0, 2025

[Em002-2]
Em002-2 Istruzioni per la pubblicazione di software open source, versione 2.0, 2025

[Em002-2.1]
Em002-2.1 Lista di controllo Valutazione preliminare OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-2.2]
Em002-2.2 Lista di controllo Analisi e preparazione OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-2.3]
Em002-2.3 Lista di controllo Rilascio e pubblicazione OSS, versione 2, 2025

[Em002-3]
Em002-3 Guida alle licenze OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-4]
Em002-4 Guida alle community OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-4.1]
Em002-4.1 Lista di controllo Community OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-5]
Em002-5 Promemoria Strumenti OSS, versione 2.0, 2025

[Em002-6]
Em002-6 Domande frequenti sulla pubblicazione di OSS (FAQ-OSS), versione 2.0, 2025

[Em002-7]
Em002-7 Aspetti strategici degli acquisti e del software open source, versione 2.0, 2025

[BBL-WZK]
I promemoria per i servizi richiedenti dell’UFCL si trovano nella corrispondente cassetta degli attrezzi (in tedesco): https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/informatik/beschaffung-buerotechnik-informatik-des-bbl/werkzeugkasten.html

[BBL-AGB]
CG della Confederazione. https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/themen/agb.html

[BBL-WL]
Direttive Open Source negli acquisti, UFCL; 2025
Ausilio decisionale per gli acquirenti in progetti con possibile rilevanza OSS. Contiene informazioni sulla corretta attuazione in bandi e contratti. (PDF)
Accessibile soltanto ai servizi federali sull’intranet della Confederazione

[BBL-CL]
Lista di controllo per l’eccezione forfettaria secondo l’art. 9 LMeCA, UFCL, 2025,
Aiuta a esaminare e documentare se, nel singolo caso, si può rinunciare alla pubblicazione del software sviluppato. (DOCX)
Accessibile soltanto ai servizi federali sull’intranet della Confederazione

[KBB-MB]
Promemoria: acquisto di software e art. 9 LMeCA, Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione:
https://perimap.admin.ch/goto_perimap_file_46835_download.html

[KBB-KV]
Criteri tipo — Acquisto e LMeCA.
https://perimap.admin.ch/goto_perimap_file_47064_download.html
Testi contrattuali tipo — Sviluppo software
https://perimap.admin.ch/goto_perimap_file_47059_download.html

[KBB-Perimap]
Piattaforma di apprendimento e modelli del CCAP (è necessaria la registrazione)

Panoramica visiva degli strumenti OSS:

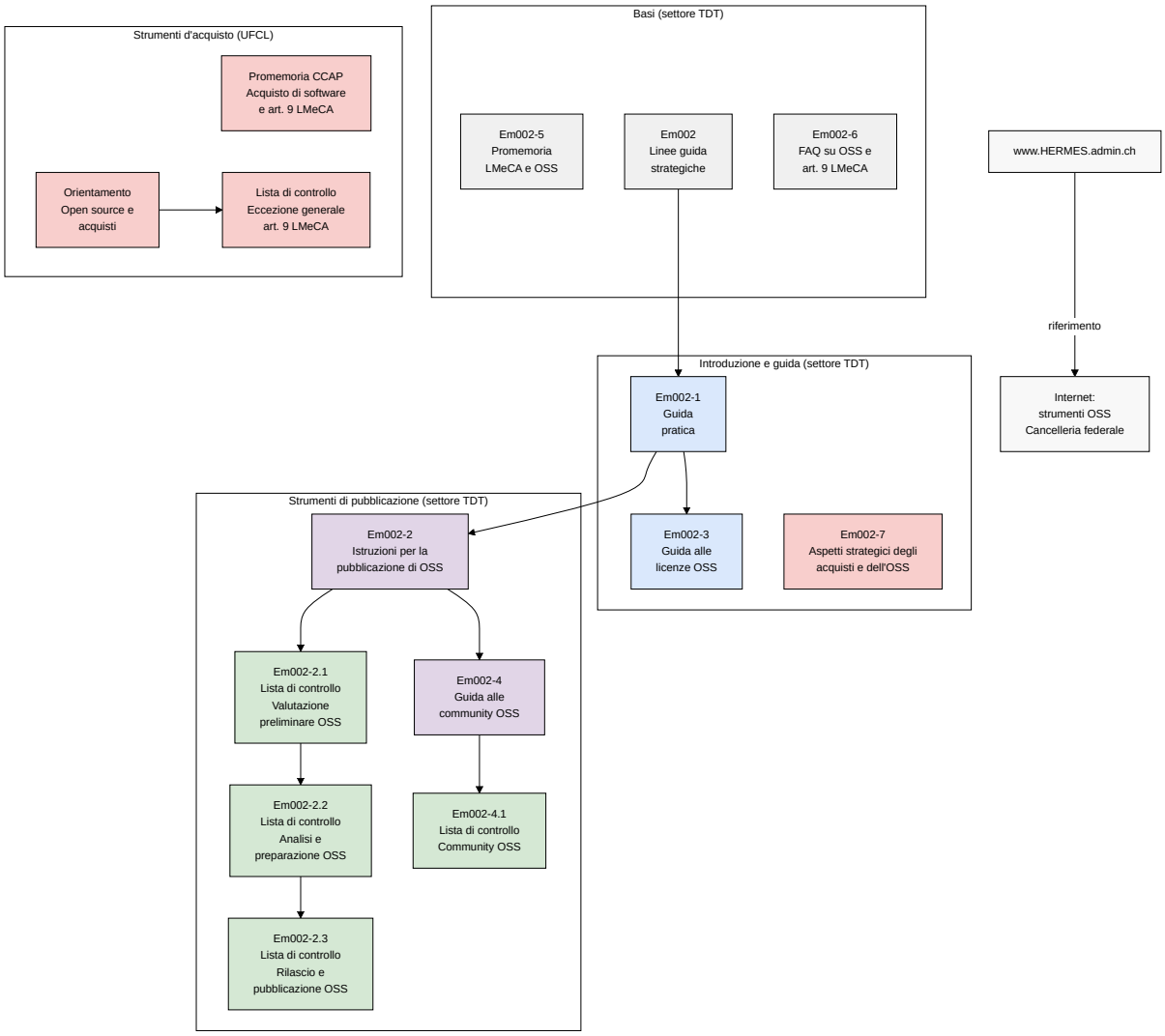


Figura 3: Documenti in relazione all’art. 9 LMeCA

6.3. Riferimenti generali

Tutti i riferimenti alla serie di documenti Em002 si trovano qui **in Em002 Linee guida strategiche [Em002**].

[A029]
Standard di prodotto per il software client di automazione d’ufficio Intranet: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/standards/a029-bab_client_software.html

[BITKOM2023]
Leitfaden Open-Source-Software 2.0. Berlin: Bitkom e. V. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. BIT-KOM. 2023. https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Bitkom-Leitfaden-zu-Open-Source-Software-20.html

[BöB]
Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/126/it

[DigiV]
Ordinanza sulle prestazioni digitali e sulla trasformazione digitale nell’Amministrazione federale (ODigit) RS 172.019.1 – Ordinanza del 2 aprile 2025 | Fedlex

[EY2011]
Open Source Software im geschäftskritischen Einsatz. Ernst & Young. 2011. https://www.yumpu.com/de/document/read/23276493/open-source-software-ernst-young.

[EMBAG2023]
172.019 Legge federale sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/682/it

[Fr2012]
Fröhlich-Bleuler, Gianni. Open Source Compliance. Jusletter 12 novembre 2012.

[Ga2021]
Gartner for Application and Software Engineering Leaders Tool: Open Source Software Governance Policy Template. Gartner, marzo 2021

[GoAy2022]
Goldstein, Ayala. Top 10 Open Source Licenses in 2022: Trends and Predictions. 2022. https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-open-source-licenses-trends-and-predictions

[Gu2024]
Günter, Matthias. Selection criteria for enterprise-ready Open Source software. 2024. https://gnostx.com/wp_gnostx/blog/2024/05/31/selection-criteria-for-enterprise-ready-open-source-software/

[IZqCab2023]
Izquierdo, Javier Luis, Canovas and Cabot, Jordi; For a more transparent governance of open source; Communications of the ACM; August 2023

[JaAx2016]
Jaeger, Till, e Metzger, Alex. Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software. 4a ed. Monaco: C.H.Beck. 2016

[KuWiSa2008]
Kuhn, Bradley M., Williamson, Aaron; e Sandler, Karen M. A Practical Guide to GPL Compliance. Software Freedom Law Center. 2008. https://softwarefreedom.org/resources/2008/compliance-guide.html

[LaOp2023]
Lambach, D. e Oppermann, K.. Narratives of digital sovereignty in German political discourse', Governance, 36(3), pagg. 693–709. 2023. Disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1111/gove.12690

[LaWu2022]
Laux, Christian e Wüst, Anja. Datensouveränität – Was es zur Begriffsklärung braucht. Swiss Data Alliance. Versione 1.0. Luglio 2022

[Le2023]
Lehmann, David. Erfahrungen mit Open Source Freigabe beim BIT. Presentazione del 18 settembre 2023

[OSI2024]
Open Source Initiative. Open Source Licenses by Name. 2024. https://opensource.org/licenses/alphabetical

[OSS2024]
Open Source Studie 2024; https://www.oss-studie.ch/

[Pe1999]
Perens, Bruce. The Open Source Definition. In Open Sources: Voices from the Open Source Revolution. 1999. https://www.oreilly.com/openbook/opensources/book/perens.html.

[SB001]
Strategia Amministrazione federale digitale e piano di trasformazione.

[Sc2024]
Schlauri, Simon. Charakteristika gängiger Open-Source-Lizenzen. 2024

[ScScPo2017]
Schlauri, Simon, Schweizer, Samuel, e Poledna, Thomas. 2017. Rechtliche Voraussetzungen Der Nutzung von Open-Source-Software in Der Öffentlichen Verwaltung, Insbesondere des Kantons Bern. Carl Grossmann Verlag. http://www.oapen.org/search?identifier=632680 (26 agosto 2019).

[St2011]
Straub, Wolfgang. Softwareschutz: Urheberrecht, Patentrecht, Open Source. Zurigo: 2011. Dike. https://www.it-recht.ch/wp-content/uploads/2014/11/Straub-Softwareschutz-Open-Source-Software-Zurich-2011.pdf.

[St2024]
Stürmer, Matthias. Technological Perspective on Digital Sovereignty, rapporto per il DFAE. 2024 [2406.03266] Technological Perspective on Digital Sovereignty (arxiv.org)

[StGa2018]
Stürmer, Matthias, e Gauch, Carole. Open Source Studie Schweiz 2018. Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern. 2018. https://www.oss-studie.ch/open-source-studie-2018.pdf.

[StNu2021]
Stürmer, Matthias e Nussbaumer, Jasmin. Open Source Studie Schweiz 2021. Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern. 2021. https://www.ch-open.ch/open-source-studie-schweiz-2021/

[Whe2007]
Wheeler, David A. The Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide. 2007. https://dwheeler.com/essays/floss-license-slide.pdf

6.4. Abbreviazioni

Il presente elenco contiene tutte le abbreviazioni utilizzate nella serie di documenti OSS Em002. Un glossario figura in Em002-6 FAQ sulla pubblicazione di OSS.

ADS
Amministrazione digitale Svizzera (www.digital-public-services-switzerland.ch/strategy)

BP
Beneficiario di prestazioni

CG
Condizioni generali

CCAP
Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione

CLA
Contributor Licence Agreement

DCO
Developer Certificate of Origin

FP
Fornitore di prestazioni

FSF
Free Software Foundation

HERMES
Handbuch der Elektronischen Rechenzentren des Bundes, un metodo per lo sviluppo di sistemi (www.hermes.admin.ch)

IA
Intelligenza artificiale

LMeCA
Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

LTras
Legge sulla trasparenza

ODIC
Organo direzione informatica della Confederazione (fino al 2021)

OSI
Open Source Initiative

OSPO
Open Source Programme Office

OSS
Software open source

OSSD
Sviluppo di software open source

RA
Responsabile dell’applicazione

SPDX
Software Package Data Exchange

UFCL
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

UO
Unità organizzativa (di regola un ufficio federale)